



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-113-APN-SECC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 27 de Noviembre de 2018

Referencia: EX-2017-23580601- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1526)

VISTO el Expediente N° EX-2017-23580601- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración notificada en fecha 9 de octubre de 2017, consistente en la adquisición por parte de las firmas denominadas DOVER ENERGY UK LTD. y DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a. R.l., en conjunto del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones representativas del capital social emitido, suscripto e integrado y en circulación y votos de las firmas PCP OIL TOOLS S.A. y ENER TOOLS S.A., de titularidad de los señores Don Eduardo María YOUNG (M.I. N° 7.607.995), Don Esteban YOUNG (M.I. N° 28.643.835) y Don Lucas YOUNG (M.I. N° 30.591.701).

Que, como derivación de lo expuesto, cabe precisar que la firma DOVER ENERGY UK LTD adquiere el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de la firma PCP OIL TOOLS S.A. y ENERS TOOL S.A., mientras que la firma DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a. R.l. adquiere el restante DIEZ POR CIENTO (10 %).

Que, en su aspecto formal, la operación se instrumentó en la REPÚBLICA ARGENTINA, a través de una Oferta de Compraventa Irrevocable N° 01-2017 emitida por los señores Don Eduardo María YOUNG, Don Esteban YOUNG y Don Lucas YOUNG en fecha 16 de junio de 2017 a favor de las firmas DOVER ENERGY UK LTD. y de DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a. R.l.; la Carta de Aceptación de la Oferta de Compraventa Irrevocable N° 01-2017 por parte de las firmas DOVER ENERGY UK LTD. y de DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a. R.l. tuvo lugar en la misma fecha.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 2 de octubre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,

conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que, en virtud del análisis realizado, la citada ex Comisión Nacional concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 29 de octubre de 2018, correspondiente a la “CONC. 1526”, donde aconseja al entonces señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición en conjunto por parte de las sociedades denominadas DOVER ENERGY UK LTD. y DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a. R.l., del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones representativas del capital social emitido, suscripto e integrado y en circulación y votos de las empresas PCP OIL TOOLS S.A. y ENER TOOLS S.A., de titularidad de los señores Don Eduardo María YOUNG, Don Esteban YOUNG y de Don Lucas YOUNG, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consiste en la adquisición en conjunto por parte de las sociedades denominadas DOVER ENERGY UK LTD. y DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a.r.l., del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones representativas del capital social emitido, suscripto e integrado y en circulación y votos de las empresas PCP OIL TOOLS S.A. y ENER TOOLS S.A., de titularidad de los señores Don Eduardo María YOUNG (M.I. N° 7.607.995), Don Esteban YOUNG (M.I. N° 28.643.835) y de Don Lucas YOUNG (M.I. N° 30.591.701), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 29 de octubre de 2018, correspondiente a la “CONC. 1526”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2018-55044327-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BIRCHER Delia Marisa
Date: 2018.11.27 19:59:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Delia Marisa Bircher
Secretaria
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-55044327-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 29 de Octubre de 2018

Referencia: CONC. 1526- Dictamen Art.13A

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-23580601-APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC.1526 – DOVER ENERGY UK LTD., DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.A.R.L., EDUARDO MARÍA YOUNG, ESTEBAN YOUNG y LUCAS YOUNG S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.15”, en trámite ante esta Comisión nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. En fecha 9 de octubre de 2017, se recibió en esta Comisión Nacional la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de las sociedades denominadas DOVER ENERGY UK LTD. y de DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a.r.l. (en adelante conjuntamente denominadas “DOVER”), en conjunto del 100% de las acciones representativas del capital social emitido, suscrito e integrado y en circulación y votos de las empresas PCP OIL TOOLS S.A. (en adelante “PCP OIL TOOLS”) y ENER TOOLS S.A. (en adelante “ENER TOOLS”), de titularidad de un conjunto de los Sres. Eduardo María YOUNG (en adelante “EMY”), Esteban YOUNG (en adelante “EY”) y de Lucas YOUNG (en adelante “LY”), (en adelante conjuntamente denominados “LOS VENDEDORES”).

2. Como derivación de lo expuesto, cabe precisar que DOVER ENERGY UK LTD. adquiere el 90% de PCP OIL TOOLS y ENERS TOOL, mientras DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a.r.l. adquiere el restante 10%.

3. En su aspecto formal, la operación se instrumentó en nuestro país y no conllevó la transferencia de activos en ningún otro país, a través de una Oferta de Compraventa Irrevocable N° 01-2017 (en adelante “LA OFERTA”) que fuera emitida por los LOS VENDEDORES en fecha 16 de junio de 2017 a favor de DOVER. La Carta de Aceptación de la OFERTA por parte de DOVER tuvo lugar en la misma fecha. Información que fuera ratificada por las partes con la presentación efectuada en fecha 21 de septiembre de 2018.

4. En virtud de la documentación aportada por las partes, el cierre de la transacción tuvo lugar en fecha 2

de octubre de 2017. En consecuencia, las partes notificaron la presente operación en tiempo y forma, al cuarto día hábil de producido el cierre referido.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La compradora

5. DOVER ENERGY UK LTD. es una sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido, que se halla activa como una sociedad Holding. La empresa es controlada exclusivamente por DOVER LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.à r.l., con una participación del 100%. Empresa Holding dedicada a la gestión inmobiliaria y financiera.

6. DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.à.r.l. es una sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de Luxemburgo, que se encuentra activa como sociedad Holding. El 100% de sus acciones son de propiedad de DOVER LUXEMBOURG FINANCE S.à.r.l. Empresa Holding, dedicada a la actividad financiera.

7. DOVER CORPORATION, es el controlante final de ambas empresas compradoras. Compañía dedicada a la fabricación de productos industriales dividida en tres segmentos definidos: Energía; Sistemas de Ingeniería; Fluidos y Equipamientos para Refrigeración.

8. El Grupo Comprador tiene presencia en el mercado argentino, a través de las siguientes empresas:

9. MAREKEM-IMAJE S.A.: es un fabricante de productos de identificación y soluciones de trazabilidad, que ofrece una línea completa de sistemas de aplicación de etiquetas de tinta, de impresión por transferencia de calor, laser o impresión.

10. Asimismo, el grupo Comprador, controla las siguientes empresas radicadas en el exterior y que realizan exportaciones hacia nuestro país, a saber:

11. DOVER EUROPE S.A.R.L.: es un fabricante y distribuidor global de equipos especializados en trazabilidad, análisis de variables de datos e identificación del producto, para clientes dentro de la industria del empaquetado.

12. MS PRINTING SOLUTIONES S.R.L.: provee sistemas de impresión para mercados especializados en la industria textil y materiales especializados.

13. MARKEM-IMAJE CORPORATION: fabrica soluciones y códigos de marcado de producto óptimas.

14. JK GROUP S.p.A.: desarrolla, fabrica y distribuye tinta para impresoras digitales e insumos de textiles, gráficas y aplicaciones para diseño de interiores.

15. RAVAGLIOLI S.p.A se encuentra activa en la industria de equipamiento para garajes. Fabrica equipos de prueba de ascensores y ruedas (testeo de vehículo y alineación de ruedas).

16. VEHICLE SESERVICE GROUP, LLC: fabrica vehículos livianos y pesados de carga y equipos de levantamiento de depósitos.

17. DESTACO EMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.: diseña, produce y provee soluciones de soporte de tensado, agarre y transferencia para herramientas robóticas y soluciones de automatización flexibles en el lugar de trabajo.

18. WAYNE FUELING SYSTEMS: es un fabricante global de dispensadoras de combustible para ventas minoristas y gestión de flotas.

19. KNAPPCO CORPORATION: fabrica sistemas de colocación mecánicos y neumáticos usados para el

empaquetado y posterior carga y descarga en un tanque de carga. Los productos ofrecidos por esta empresa se encuentran comprendidos por válvulas mecánicas y accesorios para el manejo del producto.

20. MAAG AUTOMATIK GMBH: Fabrica bombas de engranajes, sistemas de granulación y filtración, como también pulverizadores.

21. GALA INDUSTRIES: se encuentra activa en la industria de plástica y polímera. Fabrica granuladores acuáticos y secadoras centrífugas.

22. BLACKMER PUMP DIVISION: es un fabricante de bombas centrífugas para aplicación de procesos industriales en múltiples industrias como gas licuado del petróleo, procesados químicos, combustibles refinados, petróleo, comida e higiene.

23. MAAG AUTOMATIK INC.: opera fabricando bombas de engranajes europeas, filtros, intercambiadores de filtros y peletizadores.

24. REDUCTION ENGINEERING GMBH: diseña, fabrica y suministra pulverizadores de plásticos y equipamiento para el procesamiento de plástico.

25. BELVAC PRODUCTION MACHINERY: dedicada al diseño y producción de maquinaria de rotación continua. Provee a productores de latas de bebidas de tecnología de corte de alta velocidad, cerrado, reformulado de bases, ajuste de forma, revestimiento de borde de la base e inspección en brida de montaje.

26. SWEP INTERNATIONAL AB: es un proveedor de placas soldadas para intercambio de calor para sistemas HVAC y aplicaciones industriales.

27. NORRISEAL-WELLMARK: se encuentra activa en la provisión de válvulas y productos de control para diversos segmentos de la industria de producción y transmisión de petróleo y gas, como así también en la industria de procesamiento de productos petroquímicos/químicos, marinos, generación de energía, equipamiento de procesamiento industrial, refrigeración y construcción.

28. INPRO/SEAL LLC: es un fabricante de componentes de sellado laberíntico sin contacto (como soportes, aislantes, anillos desviadores de corriente y juegos de reparación de anillos tipo “O”) para una amplia gama equipos de rotación industriales con el fin de proteger soportes contra el prematuro desgaste debido a la contaminación externa o a la pérdida de lubricación.

I.2.2. Los vendedores

29. A continuación, se detalla a las personas físicas que intervienen de manera conjunta en la presente operación notificada en el carácter de “VENDEDORES”:

30. Eduardo María YOUNG, (en adelante “EMY”), argentino, titular del DNI N° 7.607.995;

31. Esteban YOUNG, (en adelante “EY”), argentino, titular del DNI N° 28.643.835;

32. Lucas YOUNG, (en adelante “LY”), argentino, titular del DNI N° 30.591.701

I.2.3. Las empresas objeto

33. PCP OIL TOOLS S.A.: es una sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se encuentra activa en la venta, instalación y servicios postventa de equipamiento y accesorios usados por bombas de cavidad progresiva para la extracción artificial de petróleo. El capital accionario de la empresa se encontraba conformado antes de la presente operación de la siguiente manera: Sres. Eduardo María YOUNG 95% y Esteban YOUNG 5%.

34. ENER TOOLS S.A.: es una sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se encuentra activa en la venta, instalación y servicios postventa de equipamiento y accesorios usados por bombas de cavidad progresiva para la extracción artificial de petróleo. El capital accionario de la empresa se encontraba conformado antes de la presente operación de la siguiente manera: Sres. Eduardo María YOUNG 33,33%; Esteban YOUNG 33,33% y Lucas YOUNG 33,33%.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO

35. En el presente caso, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018- y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018 estableció en el artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias.

36. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

37. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.

38. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

39. Con fecha 9 de octubre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica que se originó en la República Argentina.

40. Luego de la presentación inicial efectuada por las partes, en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01 y una vez analizada la información suministrada, esta Comisión Nacional entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que en fecha 25 de octubre de 2017 mediante una providencia consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, efectuándose las observaciones pertinentes y haciéndose saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr mientras subsista la obligación de dar cumplimiento a lo requerido en los apartados 2 y 3 de la citada providencia, y que cumplido lo anterior, el mismo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto las partes suministren, en forma íntegra y correcta, toda la información, antecedentes y documentación que les fuera solicitada en el punto 3 del mismo proveído. Dicha providencia se notificó a las partes en fecha 30 de octubre de 2017.

41. Luego de varias presentaciones, con fecha 21 de septiembre de 2018, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

42. Tal como fuera previamente expuesto, la operación consiste en la adquisición por parte de DOVER del 100% de las acciones representativas del capital social de las empresas PCP OIL TOOLS y ENER TOOLS.

43. La Tabla 1 consigna exclusivamente las compañías afectadas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas.

Empresas	Actividad
GRUPO COMPRADOR	
Sistemas diseñados	
MARKEM-IMAJE S.A.	Fabricación de productos de identificación y soluciones de trazabilidad. Ofrece también sistemas de impresión y aplicación de etiquetas por inyección de tinta, transferencia térmica y laser.
DOVER EUROPE S.À R. L.	Comercialización de equipos especializados en trazabilidad, análisis de variables de datos e identificación del producto para la industria del empaquetado.
MS PRINTING SOLUTIONS S.R.L.	Comercialización de sistemas de impresión para la industria textil y materiales especializados.
MARKEM-IMAJE CORPORATION	Comercialización de soluciones y códigos de marcado de producto óptimas.
JK GROUP S.P.A.	Comercialización de tinta para impresoras digitales e insumos de empresas textiles y gráficas y aplicaciones para diseño de interiores.
RAVAGLIOLI S.P.A	Comercialización de equipos de prueba de ascensores y ruedas (testeo de vehículo y alineación de ruedas) para la industria de equipamiento para garajes.
VEHICLE SERVICE GROUP, LLC	Comercialización de vehículos livianos y pesados de carga y equipos de levantamiento de depósitos.
DESTACO EMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Soluciones de soporte de tensado, agarre y transferencia para herramientas robóticas y soluciones de automatización flexibles en el lugar de trabajo.
Fluidos	
WAYNE FUELING SYSTEMS.	Comercialización de dispensadoras de combustible para ventas minoristas y gestión de flotas.
KNAPPCO CORPORATION.	Comercialización de sistemas de colocación mecánicos y neumáticos usados para el empaquetado y posterior carga y descarga en un tanque de carga. Los productos ofrecidos por KnappCo se encuentran comprendidos por válvulas mecánicas y accesorios.
MAAG AUTOMATIK GMBH.	Comercialización de bombas de engranajes, sistemas de granulación y filtración, como también pulverizadores para la industria de polimería, química, petroquímica, farmacéutica y alimentaria.
GALA INDUSTRIES.	Comercialización de granuladores acuáticos y secadoras centrífugas para la industria de plásticos y

	polímeros.
DOVER ENERGY, INC. BLACKMER PUMP DIVISION.	Comercialización de bombas centrífugas para aplicación de procesos industriales en múltiples industrias como gas licuado del petróleo, procesados químicos, combustibles refinados, petróleo, comida e higiene.
MAAG AUTOMATIK INC.	Comercialización de bombas de engranajes europeas, filtros, intercambiadores de filtros y peletizadores.
REDUCTION ENGINEERING GMBH	Comercialización de pulverizadores de plásticos y equipamiento para el procesado del plástico.
Refrigeración y equipamiento de alimentos	
BELVAC PRODUCTION MACHINERY	Comercialización de maquinaria de rotación continua. Provee a productores de latas de bebidas de tecnología de corte de alta velocidad, cerrado, reformulado de bases, ajuste de forma, revestimiento de borde de la base e inspección en brida de montaje
SWEP INTERNATIONAL AB	Provisión de placas soldadas para intercambio de calor para sistemas HVAC y aplicaciones industriales
Energía	
NORRISEAL-WELLMARK	Provisión de válvulas y productos de control y automatización para diversos segmentos de la industria de producción y transmisión de petróleo y gas, refinamiento, procesado petroquímicos y químicos, marinos, equipamiento de procesado industrial, refrigeración y construcción.
INPRO/SEAL LLC	Comercialización de componentes de sellado laberíntico sin contacto (como soportes, aislantes, anillos desviadores de corriente y juegos de reparación de anillos) para una amplia gama equipos de rotación industriales con el fin de proteger soportes contra el prematuro desgaste debido a la contaminación externa o a la pérdida de lubricación.
GRUPO OBJETO	
PCP OIL TOOLS S.A.	Venta, instalación y servicios postventa de equipamiento para la extracción artificial de petróleo por bombas de cavidades progresivas.
ENER TOOLS S.A.	Venta, instalación y servicios postventa de equipamiento para extracción artificial de petróleo por bombas de cavidades progresivas.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

44. Es preciso remarcar que todas las compañías mencionadas precedentemente, a excepción de MARKEM-IMAJE S.A. (GRUPO COMPRADOR), PCP OIL TOOLS y ENER TOOLS (GRUPO OBJETO), no están radicadas en el país, sino que están presentes únicamente a través de exportaciones hacia la República Argentina.

45. De las actividades desarrolladas y productos exportados hacia la República Argentina por las empresas involucradas no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia vigentes.

III.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

46. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal-Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA.

47. Habiendo analizado la información y documentación aportada por las partes, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas referidas a “Obligaciones de no competencia” en las cláusulas 9.1; de “Abstención” en la cláusula 9.2 y de “Información confidencial” en la cláusula 9.3, todas las cuales descriptas en la Oferta de Compra y Venta Irrevocable N° 01-2017, las cuales se describirán a continuación.

48. Así la cláusula 9.1 de No Competencia, prevé que a fin de perfeccionar la transacción contemplada y como contraprestación de beneficios que deban recibir los vendedores, cada vendedor acuerda y conviene que, a partir de la fecha de cierre y durante un período de tres (3) -denominado “Período Restringido”-, no emprenderá ningún negocio bajo ninguna figura de persona jurídica o sociedad unipersonal, ni participará ni poseerá un interés en ellas, ya sea en forma directa o indirecta, bajo ninguna figura de responsabilidad societaria, ni emprenderá de ninguna otra manera, ningún negocio en la República Argentina que compita con el negocio objeto de la presente transacción.

49. Igualmente, en la cláusula 9.2 de Abstención, los vendedores asumen la obligación durante el Período Restringido, de no hacer directa ni indirectamente, intento alguno con terceros clientes un negocio del tipo realizado por las empresas objeto; así como tampoco emplear a empleado o contratista o consultor de las sociedades objeto ni tampoco prestar los mismos servicios de los que prestan las sociedades objeto.

50. La Cláusula 9.3 Información Confidencial, dispone que los Vendedores acuerdan que en ningún momento durante el “Período Restringido” revelarán a ninguna persona información confidencial o secreto comercial de las sociedades objeto o de cualquier cliente de las empresas objeto o utilizar la información confidencial o secretos comerciales para beneficio propio de los Vendedores.

51. En Derecho de la Competencia se sostiene, a modo general, que no se pueden imponer restricciones convencionales al comercio, reconociendo, entre los supuestos exentos de la prohibición, que las mismas sean accesorias al propósito principal de un contrato que en sí mismo es legal, que sean necesarias al objeto del contrato y no sean excesivas.

52. Este tipo de cláusulas, llamadas también por la jurisprudencia comparada como “restricciones directamente vinculadas a la operación de concentración” o “restricciones accesorias”, serán tenidas por tales si se trata de cláusulas que no causan detrimentos a terceros y sean objetivamente necesarias para la transferencia plena del establecimiento mercantil o de parte de él; razón por la cual deben considerarse conjuntamente con la misma operación de concentración.

53. Respecto a las cláusulas analizadas puede aseverarse que se tratan de restricciones directamente vinculadas a la concentración, pues es indudable que refieren ya sea a una no competencia, no captación de empleados clave y confidencialidad sobre el objeto de la actividad que realizaban las empresas adquiridas, por un tiempo razonable y limitadas a un ámbito geográfico aceptable. En línea con lo expresado, en el derecho comparado se han establecido a modo general, los requisitos que las cláusulas inhibitorias de la competencia deben guardar para ser consideradas directamente relacionadas a la realización de una concentración económica y necesaria a tal fin.

54. Tales requisitos deben adecuarse a pautas objetivas de razonabilidad, en primer lugar, a su vinculación con la operación, luego, a su necesidad para el logro de los fines lícitos que la operación legal persigue. En cuanto a su razonabilidad, debe estar dado por: el ámbito geográfico-para el presente caso, las cláusulas analizadas están limitadas a la República Argentina-; por el mercado relevante del producto o servicio o empresa adquiridos-en el caso bajo análisis, están limitadas a las empresas adquiridas: PCP OIL TOOLS y ENER TOOLS y sus activos; por los sujetos parte de la operación y por la extensión temporal de vigencia de las restricciones a la competencia-se estipula un límite temporal de tres (3) años desde la fecha de cierre de la transacción. Con respecto a esto último plazo establecido, esta Comisión Nacional ha sostenido que la duración de dichas cláusulas debe razonablemente permitir que el comprador asegure la transferencia de la totalidad del valor de los activos, así como una adecuada protección de su inversión, y que su duración puede variar de acuerdo con las particularidades de cada operación notificada.

55. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, es posible afirmar que la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia, como así tampoco, las Cláusulas de Restricciones Accesorias antes analizadas, en tanto cumplen con los Lineamientos para el control de Concentraciones Económicas, por lo que, no generan ningún problema de competencia, en tanto son accesorias a la Transacción, la cual no presenta riesgo a la competencia en ningún mercado en nuestro país; y están debidamente limitadas en cuanto al producto, así como también en cuanto a su alcance geográfico y temporal.

IV. CONCLUSIONES

56. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

57. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, la que consiste en la adquisición en conjunto por parte de las sociedades denominadas DOVER ENERGY UK LTD. y de DOVER LUXEMBOURG SERVICES S.a.r.l., del 100% de las acciones representativas del capital social emitido, suscripto e integrado y en circulación y votos de las empresas PCP OIL TOOLS S.A. y ENER TOOLS S.A., de titularidad de un conjunto de los Sres. Eduardo María YOUNG, Esteban YOUNG y de Lucas YOUNG, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley Nº 25.156.

58. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su conocimiento e intervención.

1 Conforme el Anexo 2.f (ii) del Formulario F1, luce agregado copia de las cartas enviadas en fecha 2 de octubre de 2017 por LOS VENDEDORES a los Directorios de las empresas PCP OIL TOOL y ENER TOOLS mediante las cuales se les notifica la transferencia accionaria conforme lo dispuesto por el Artículo 215 de la Ley Nº 19.550.

2 Conforme artículo 8 del Decreto Nº 480/2018.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.19 14:15:10 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.19 14:21:58 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.19 14:25:20 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.19 15:19:26 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.29 17:35:51 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.29 17:35:52 -03'00'